

CERTIVE

VISTORIA & IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

Modelo padrão — campos entre chaves duplas {{ }} preenchidos automaticamente pelo sistema

QUADRO-RESUMO DA CONTRATAÇÃO

Nº da Ordem de Serviço	{{os_numero}}
Data e hora de abertura	{{os_data_hora}}
Tipo de vistoria	{{os_tipo_vistoria}} (ex.: transferência de propriedade, mudança de município/UF, alteração de característica, inclusão de gravame)
Finalidade declarada pelo cliente	{{os_finalidade}}
Valor do serviço	R\$ {{os_valor}}
Forma de pagamento	{{os_forma_pagamento}}

1. DAS PARTES

CONTRATADA: {{ecv_razao_social}}, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº {{ecv_cnpj}}, com sede em {{ecv_endereco}}, **Empresa Credenciada de Vistoria (ECV)** habilitada junto ao {{ecv_detran_uf}} sob o credenciamento nº {{ecv_credenciamento_numero}}, doravante denominada **CONTRATADA**.

CONTRATANTE: {{cliente_nome}}, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob nº {{cliente_documento}}, residente/sediado(a) em {{cliente_endereco}}, doravante denominado(a) **CONTRATANTE**.

VEÍCULO OBJETO: placa {{veiculo_placa}}, RENAVAM {{veiculo_renavam}}, chassi {{veiculo_chassi}}, marca/modelo {{veiculo_marca_modelo}}, ano fab./modelo {{veiculo_ano}}.

As partes celebram o presente contrato, que se rege pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), pela Resolução CONTRAN nº 941/2022 e alterações, pela {{ecv_portaria_estadual}} (ex.: Portaria DETRAN-SC nº 465/2023), pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes.

2. DO OBJETO E DO ESCOPO DO SERVIÇO

2.1. O objeto deste contrato é a realização de **vistoria de identificação veicular** e a emissão do respectivo **laudo eletrônico**, registrado no Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias (SISCSV) mantido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

2.2. Nos exatos termos do art. 2º, §2º, da Resolução CONTRAN nº 941/2022, a vistoria de identificação veicular limita-se a verificar:

- a) a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação;
- b) a legitimidade da propriedade;
- c) se o veículo dispõe dos equipamentos obrigatórios e se estes estão funcionais;
- d) se as características originais do veículo e de seus agregados foram modificadas e, em caso positivo, se a alteração foi autorizada, regularizada e consta do prontuário do veículo na repartição de trânsito.

2.3. O serviço é prestado **exclusivamente** dentro do escopo descrito na cláusula 2.2. O laudo emitido tem **natureza documental e de identificação**, destinando-se a instruir o procedimento de trânsito indicado no quadro-resumo, e **só tem validade quando registrado no SISCSV**.

3. DO QUE NÃO INTEGRA O OBJETO (DELIMITAÇÃO EXPRESSA DE ESCOPO)

3.1. O CONTRATANTE declara estar ciente, de forma livre e informada, de que a vistoria de identificação veicular **NÃO se confunde com vistoria cautelar, vistoria prévia (de seguradora), perícia ou avaliação mecânica**, e que, por consequência, **NÃO** estão compreendidos no objeto deste contrato, não constituindo obrigação nem responsabilidade da CONTRATADA:

- a) a avaliação do estado mecânico, elétrico, eletrônico ou estrutural do veículo, nem a identificação de **vícios ocultos** ou de defeitos não aparentes a uma inspeção visual de identificação;
- b) a apuração do **histórico** do veículo — passagem por leilão, sinistro, recuperação, indenização integral, batidas ou reparos — quando tal informação **não constar** do prontuário oficial ou das bases de dados de trânsito acessíveis no ato;
- c) a verificação de **procedência comercial**, autenticidade de negócio jurídico de compra e venda, ou idoneidade de terceiros (vendedor, comprador, intermediário);
- d) a aferição de **quilometragem real**, valor de mercado, originalidade de peças não relacionadas à identificação, ou qualidade de reparos anteriores;
- e) a existência de **débitos, multas, tributos (IPVA, seguro obrigatório), restrições financeiras, gravames ou bloqueios** sobre o veículo;
- f) qualquer conferência que dependa de **perícia técnica especializada** (laboratorial, criminalística ou de engenharia), de competência de órgão diverso.

3.2. Caso o CONTRATANTE deseje verificação de procedência, histórico e condições gerais do veículo — em especial em situações de compra e venda —, a CONTRATADA esclarece que o serviço adequado é a **vistoria cautelar**, de natureza distinta e não obrigatória, que **poderá** [OPCIONAL: ser / não ser] ofertada por esta empresa mediante contratação específica e separada.

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar serviço adequado, observando regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e cortesia, na forma do art. 9º da Resolução CONTRAN nº 941/2022.

4.2. A CONTRATADA responde, civil e criminalmente, **pelos prejuízos causados em decorrência das informações e interpretações que ela própria inserir no laudo** de vistoria de identificação veicular (art. 9º, VIII, da Resolução CONTRAN nº 941/2022).

4.3. A responsabilidade da CONTRATADA **abrange e se limita** às falhas que lhe sejam imputáveis dentro do escopo da cláusula 2.2 — por exemplo, deixar de apontar adulteração de chassi, motor ou agregados que fosse perceptível à vistoria de identificação, ou registrar no laudo informação divergente da efetivamente constatada.

4.4. A CONTRATADA **NÃO responde**, por expressa previsão legal e por estarem fora de seu escopo de atuação:

- a) por informações **oriundas dos bancos de dados BIN / RENAVAM / RENAMO** e demais bases oficiais de trânsito, das quais a CONTRATADA é mera consultante e não a fonte (art. 9º, VIII, parte final, da Resolução CONTRAN nº 941/2022);
- b) por qualquer fato, defeito ou circunstância listados na cláusula 3.1, que não integram o objeto contratado;
- c) por decisão do órgão de trânsito que recuse, exija complementação ou invalide o laudo no exercício de sua competência fiscalizatória, bem como por fato exclusivo de terceiro (notadamente do vendedor ou de proprietário anterior) ou do próprio CONTRATANTE;
- d) por vícios ou adulterações executados com grau de sofisticação que os torne **imperceptíveis** a uma vistoria de identificação realizada segundo a boa técnica e o regulamento aplicável, demandando perícia especializada para sua constatação.

4.5. A CONTRATADA mantém, na forma do art. 5º, III, "d", da Resolução CONTRAN nº 941/2022, **Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor de R\$ 500.000,00**, destinada à cobertura de danos eventualmente causados ao consumidor, sem prejuízo de que a responsabilidade da empresa não fica limitada ao teto da apólice.

5. DAS OBRIGAÇÕES E DECLARAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

- a) apresentar o veículo no local e horário ajustados, em condições de acesso e limpeza que permitam a vistoria (em especial dos pontos de identificação: chassi, motor e agregados);
- b) apresentar a documentação obrigatória exigida pela legislação de trânsito (CRLV-e e demais documentos pertinentes à finalidade declarada);
- c) prestar informações verdadeiras quanto à finalidade da vistoria e à titularidade/posse do veículo.

5.2. O CONTRATANTE **declara, sob sua responsabilidade**, que:

- a) leu e compreendeu a delimitação de escopo das cláusulas 2 e 3, em especial que esta vistoria **não atesta** a ausência de vícios ocultos, a procedência comercial, o histórico não documentado, a inexistência de débitos ou a integridade mecânica do veículo;
- b) **[OPCIONAL — finalidade compra/venda]** foi orientado de que, para fins de aquisição segura de veículo usado, recomenda-se vistoria cautelar específica, e que opta por contratar **apenas** a vistoria de identificação veicular.

6. DO PRAZO, EXECUÇÃO E ENTREGA DO LAUDO

6.1. A vistoria será realizada nas instalações da CONTRATADA, ressalvadas as hipóteses de **vistoria móvel** taxativamente previstas no art. 3º da Resolução CONTRAN nº 941/2022 (veículo sinistrado indenizado, recuperado por instituição financeira, comercializado por PJ do ramo, apreendido em pátio público, relacionado para leilão, ou de PBT superior a 10 toneladas).

6.2. O laudo será disponibilizado por meio eletrônico após o registro no SISCSV, no prazo de **{{prazo_entrega_laudo}}**, condicionada sua validade ao referido registro.

6.3. O processo de vistoria é integralmente registrado por videomonitoramento e biometria, sendo as imagens armazenadas pelo prazo legal de **5 (cinco) anos**, à disposição do órgão de trânsito e do CONTRATANTE para fins de auditoria.

7. DO PREÇO E PAGAMENTO

7.1. Pela prestação do serviço, o CONTRATANTE pagará o valor de R\$ {{os_valor}}, na forma indicada no quadro-resumo, com emissão obrigatória de **Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e)**, independentemente de solicitação.

7.2. O valor refere-se **exclusivamente** ao serviço de vistoria de identificação veicular e não inclui taxas do Detran, emolumentos, ou quaisquer outros serviços não descritos neste contrato.

8. DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

8.1. Esta contratação configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. **Nenhuma cláusula deste contrato exclui, atenua ou transfere a responsabilidade da CONTRATADA por defeito na prestação do serviço dentro do escopo contratado** (art. 25 e art. 51, I, do CDC); a delimitação de escopo das cláusulas 2 e 3 destina-se a informar com clareza o que o serviço compreende, e não a afastar responsabilidade que a lei impõe.

8.2. São direitos do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros previstos em lei:

- a) receber informação clara, adequada e ostensiva sobre o serviço, seu escopo e seus limites;
- b) obter cópia do laudo e acesso às imagens da sua vistoria;
- c) ser atendido por **canal de ouvidoria / SAC** da CONTRATADA: {{ecv_canal_ouvidoria}};
- d) registrar reclamação perante o {{ecv_detran_uf}} e os órgãos de defesa do consumidor;
- e) ser ressarcido, na forma da lei e até o limite da apólice referida na cláusula 4.5 (sem que isso constitua teto da responsabilidade legal), por danos comprovadamente decorrentes de falha da CONTRATADA no âmbito do escopo contratado.

9. DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

9.1. A CONTRATADA tratará os dados pessoais do CONTRATANTE e do veículo exclusivamente para a execução do serviço e o cumprimento de obrigações legais e regulatórias perante o Sistema Nacional de Trânsito, na forma da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

9.2. É **vedado** à CONTRATADA repassar a terceiros, a qualquer título, as informações sobre o veículo e o proprietário objeto da vistoria (art. 13, VI, da Resolução CONTRAN nº 941/2022), ressalvado o fornecimento às autoridades competentes nos casos legalmente previstos.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Identificada **suspeita de fraude ou irregularidade insanável** na identificação do veículo, a CONTRATADA comunicará imediatamente a autoridade policial, na forma do art. 311 do Código Penal e do art. 9º, IX, da Resolução CONTRAN nº 941/2022, ato que **não** configura inadimplemento contratual da CONTRATADA.

10.2. A eventual nulidade de qualquer cláusula não prejudica as demais.

10.3. Fica eleito o foro do domicílio do CONTRATANTE para dirimir controvérsias oriundas deste contrato, conforme art. 101, I, do CDC.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento
[OPCIONAL: eletronicamente, com aceite registrado no sistema sob hash {{aceite_hash}} em {{aceite_data_hora}}] .

{{ecv_cidade_uf}}, {{os_data}}.

{{ecv_razao_social}}

CNPJ {{ecv_cnpj}}

CONTRATADA

{{cliente_nome}}

CPF/CNPJ {{cliente_documento}}

CONTRATANTE

Notas de implementação para o ERP *(não imprimir na via do cliente)*

- **Variável {{ecv_portaria_estadual}}:** preencher conforme a UF de credenciamento. Para Santa Catarina = "Portaria DETRAN-SC nº 465/2023". Manter tabela de-para por UF, pois cada Detran tem norma própria sob a Res. CONTRAN 941/2022.
- **Bloco 5.2.b e cláusula 3.2:** condicionar exibição ao campo de finalidade. Quando indicar compra e venda, é o ponto de maior risco de litígio — a recomendação expressa de vistoria cautelar é a principal proteção da empresa.
- **Aceite eletrônico:** para validade probatória, registrar hash do documento, timestamp, IP/dispositivo e, idealmente, double opt-in, vinculando o aceite à OS.
- **Revisão jurídica:** modelo-base fundamentado na legislação federal vigente e na norma de SC. Antes de produção, submeter à validação de advogado e ajustar à portaria estadual de cada UF onde a Certive operar.